

한 국 관 광 공 사 감 사

시정 요구 및 통보

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 업무용 차량 사고 처리 부적정 및 관련 지침 개정 필요

관계부서 : ▼▼팀, ■■지사

내 용

1. 업무 개요

■■지사는 업무 수행을 위한 업무용 차량을 임차하여 사용하고 있고, ▼▼팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 업무용 차량 관리를 총괄하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

▼▼팀의 “업무용 차량 운행 및 관리 기준”(이하 “기준”이라 한다)에 의하면 국내지사에서 운용하는 차량의 관리책임자는 지사장이 된다.

또한 기준에 따르면 업무용 차량에 사고가 발생하였을 때에는 관리담당자 또는 차량 사용자가 지체 없이 구두로 우선 보고 후 [별지 제4호 서식] 및 [별지 제5호 서식]을 작성하여 관리책임자에게 보고하도록 되어 있고, 관리책임자는 사고보고 접수 시 지체 없이 이를 사장에게 보고하여야 한다고 되어 있으며, 차량 운행 중 발생한 사고에 대한 책임은 해당 차량을 운전한 직원에게 있고, 다만 운전자로서의 주의 의무와 선량한 관리 조치 의무를 다한 것이 입증된 때에는 재산상의 책임을 면제할 수 있다고 되어 있다.

또한 「취업규칙」 제8조 역시 직원이 고의 또는 부주의나 중대한 과실로써 공사의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 변상하여야 한다고 되어 있다.

따라서 국내지사의 업무용 차량 운행 중에 사고가 발생할 경우 차량 사용자는 이를 지사장에게 보고하고 지사장은 다시 사장에게 보고하여야 하며, 사고로 인해 발생한 재산상의 책임은 운전자가 주의 의무와 선량한 관리 조치 의무를 다한 것이 입증되지 않는 한 운전자가 부담하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ■■■지사의 업무용 차량 사고 발생 시 처리 부적정

2022년 5월 23일 ■■■지사 직원 B는 업무 수행을 위해 업무용 차량을 운행하다 주차 과정에서 본인의 과실로 정차중인 차량의 우측 후미 범퍼 부분을 접촉하는 사고를 발생시켰다.

해당 사고는 차량을 임대한 업체인 ♡♡렌터카를 통해 보험처리 되었고, 렌터카 임차 계약에 따라 고객부담금 10만 원이 발생하였는데, ■■■지사는 운전자인 B의 주의 의무와 선량한 관리 조치 의무에 대한 검토 없이²¹⁾ 해당 비용을 지사의 예산(예산과목: 지급수수료)으로 지급하여 지침에 따라 재산상의 책임을 지도록 되어 있는 B에게 부담시키지 않았다.

나. 사고 처리 절차 관련 기준 개정 필요성

기준에서는 본사 차량의 관리책임자는 ▼▼팀장으로, 국내지사 차량의 관리 책임자는 지사장으로 정하고 사고 발생 시 관리책임자가 보고를 받도록 되어

21) 부담금 납부를 위한 기안 및 첨부된 사고 보고서에서 주의 의무와 관리 의무에 대해 전혀 언급하고 있지 않고, 주차 중 정차된 차량을 충격한 사고는 운전자의 부주의로 볼 수 있어 운전자가 주의 의무를 다했다고 보기 어려움.

있는데, 관리책임자는 사고의 경중을 따지지 않고 사고보고가 접수되면 지체 없이 이를 사장에게도 보고하도록 되어 있다.

인명사고, 보험처리가 어려운 사고, 사고 처리 방향을 정하기 위해 감사 청구가 필요한 사고 등 중대한 사고는 발생 시 사장 등 상급자에게도 보고하고 처리 방침을 지시받을 필요가 있으나, 경미한 사고의 경우에는 별도의 처리절차를 마련하는 것이 합당해 보이는바, 기존 담당 부서인 ▼▼팀은 해당 사항을 현실적으로 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견

■■■지사는 감사 결과에 이의를 제기하지 않으면서 예산으로 지출했던 부담금을 개인으로부터 환수하겠다고 답변하였다.

▼▼팀은 감사 결과에 이의를 제기하지 않으면서 “업무용 차량 운행 및 관리 기준”의 개정 시 지적사항을 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 업무용 차량 사고를 보험 처리 하기 위해 발생한 고객부담금 10만 원을 운전자로부터 환수하시고,(시정)
- ② “업무용 차량 운행 및 관리 기준”의 사고 보고 관련 부분을 합리적으로 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)